

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2311/2536

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
นครสวรรค์

โจทก์

นาย อ้วนหรือเจียงหรือ อก อบ อรรถ
กิจ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 2 วรรคสอง

ป.ที่ดิน มาตรา 9, มาตรา 108 ทวิ

ที่ดินซึ่งเป็นสำหรับพลเมืองใช้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ร่วมกันมาก่อน ย่อมมีสภาพเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1304(2) โดยไม่จำเป็นต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตที่ดินเพื่อสงวนไว้เป็นที่ดินสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 มาตรา 4,5 อีก โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน อันเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดินฯ มาตรา 9,108 ทวิ ศาลที่มีอำนาจชำระคดีอาญาย่อมมีอำนาจที่จะวินิจฉัยว่า ที่ดินตามฟ้องเป็นที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือไม่ เพราะเป็นองค์ความผิดตามบทมาตราที่โจทก์อ้าง ไม่จำเป็นต้องเสนอเป็นคดีแพ่งให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเสียก่อน จึงไม่เป็นการพิพากษาเกินไปจากที่โจทก์กล่าวในฟ้อง ส่วนการที่จะได้มีการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่

26(พ.ศ. 2516) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม่ เกี่ยวข้องหรือกระทบต่ออำนาจฟ้องของโจทก์ แม้ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น จะมีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตามฟ้องก็ตาม ก็เพียงแต่มีผลทำให้ที่ดินที่จำเลยเข้าไปยึดถือครอบครองนั้น ไม่มีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันต่อไปตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับเท่านั้น มิใช่เป็นกฎหมายที่บัญญัติให้การเข้าไปยึดถือ ครอบครองที่ดินของรัฐซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันไม่เป็นความผิดต่อไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2

คดีทั้งสองสำนวน ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันโดยให้เรียกจำเลยในสำนวนแรกว่า จำเลยที่ 1 และเรียกจำเลยในสำนวนหลังว่าจำเลยที่ 2

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้บุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองกันสร้างที่ดินของรัฐ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน โดยจำเลยทั้งสองมิได้มีสิทธิครอบครอง และมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9, 108 ทวิ และให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากที่ดินของรัฐด้วย

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9, 108 ทวิ (ที่ถูกลงโทษมาตรา 108 ทวิ วรรคสอง) ลงโทษจำคุกคนละ 2 เดือน

และปรับคนละ 2,000 บาทพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์แห่งคดี และสภาพแห่งความผิด ประกอบกับไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน จึงเห็นสมควรรอ การลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองไว้มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 และให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากที่ดินของรัฐ

จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาจำเลยทั้งสองเฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงจึงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 และที่คู่ความ นำสืบรับกันว่า ที่ดินที่จำเลยทั้งสองเข้ายึดถือครอบครอง ก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งของ ที่ดินบริเวณทุ่งเขาพระ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์เป็นที่ดิน สำหรับพลเมืองใช้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ร่วมกันมาก่อนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ประชาชนใช้ร่วมกันซึ่งทางราชการได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นที่ดินของรัฐ ประเภท สาธารณประโยชน์ตั้งแต่ปี 2492 ปรากฏตามแผนที่เอกสารหมายเลข จ.12 ต่อมาปี 2511 ทางราชการต้องการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แต่มีราษฎรส่วนหนึ่ง คัดค้านไม่ยอมออกไปจากที่ดินบริเวณดังกล่าว เมื่อปี 2524 นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปัญหาข้อพิพาทในที่ดินจนกระทั่งปี 2530 คณะ ราษฎรมติเห็นชอบให้กันที่ดินดังกล่าวไว้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่ง ให้จัดสรรแบ่งแก่ราษฎรซึ่งอยู่ในที่ดินบริเวณนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดิน ส่วนนี้ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันท้องที่ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. 2533 ที่ดินที่จำเลยทั้งสองยึดถือครอบครองก็อยู่ในส่วนที่มีพระราชกฤษฎีกา
ถอนสภาพที่ดินดังกล่าวที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ที่ดินตามแผนที่เอกสารหมายเลข จ.12 ยัง
ถือไม่ได้ว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเพราะยังไม่ได้
ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478
มาตรา 4, 5 และที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า ที่ดินแปลงพิพาทดังกล่าวเป็นที่
สาธารณประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน จำเลยทั้งสองไม่มี
สิทธิครอบครอง ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192
วรรคแรก เพราะเป็นอำนาจของศาลในคดีแพ่งที่จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดตามกฎหมาย
กระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 การที่โจทก์ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองก่อนที่จะดำเนินการ
ตามกฎหมายกระทรวงฉบับดังกล่าว จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็น
ยุติว่า ที่ดินตามแผนที่เอกสารหมายเลข จ.12 เป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้เป็นทุ่งเลี้ยง
สัตว์ร่วมกันมาก่อน จึงมีสภาพเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(2) หากจำต้อง
ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตที่ดินเพื่อสงวนไว้เป็นที่ดินสาธารณะไม่คำ
พิพาทฎีกาที่จำเลยอ้าง ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้เมื่อโจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสอง
เข้าไปยึดถือครอบครอง ก่อสร้างที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9, 108 ทวิ
ศาลที่มีอำนาจชำระคดีรวมทั้งศาลอุทธรณ์ภาค 2 ย่อมมีอำนาจที่จะวินิจฉัยว่า ที่ดิน
ตามฟ้องเป็นที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
หรือไม่ เพราะเป็นองค์ความผิดตามบทมาตราที่โจทก์อ้างหาใช่เรื่องที่ศาลอุทธรณ์
ภาค 2 พิจารณาเกินไปจากที่โจทก์กล่าวในฟ้องดังฎีกาของจำเลยไม่ ส่วนกฎ
กระทรวงฉบับที่จำเลยอ้างข้อ 2 ตอนท้ายที่ระบุว่า "...ถ้ามีผู้คัดค้าน ให้อธิบดีรอการ

ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงไว้จนกว่าจะได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงว่าผู้คัดค้านไม่มีสิทธิในที่ดินนั้น" มีความหมายว่าการพิสูจน์สิทธิของผู้คัดค้านเป็นเพียงเงื่อนไขในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเท่านั้น หากได้กำหนดว่าจะต้องเสนอเป็นคดีแพ่งเพื่อให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดไม่ การฟ้องจำเลยทั้งสองในคดีนี้จึงเป็นการพิสูจน์สิทธิในที่ดินไปในตัว เท่ากับได้ดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฉบับดังกล่าวแล้ว ทั้งการที่จะดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฉบับดังกล่าวหรือไม่ หากเกี่ยวข้องหรือกระทบต่ออำนาจฟ้องของโจทก์ไม่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง ฎีกาข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น จำเลยทั้งสองฎีกาในข้อต่อไปว่า ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2533 การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้องอีกต่อไป เห็นว่าจำเลยมีความผิดฐานเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐซึ่งเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันโดยมิได้รับอนุญาต หรือมีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9,108 ทวิ วรรคสอง แม้ต่อมาจะมีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ดังกล่าวพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเพียงแต่มีผลทำให้ที่ดินที่จำเลยเข้าไปยึดถือครอบครองนั้นไม่มีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันอีกต่อไปตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับเท่านั้น มิใช่กฎหมายที่บัญญัติให้การเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐซึ่งเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันไม่เป็นความผิดต่อไป ตามมาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญาฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อพิพาทในที่ดินไม่จัดให้จำเลยทั้งสองเข้าซื้อที่ดินที่จำเลยทั้งสองครอบครองอยู่ก่อนเป็นการขัดต่อมติของคณะรัฐมนตรีนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ถึงอย่างไรก็ไม่มีผล

เปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยของศาลเป็นอย่างอื่นได้ ฎีกาข้อนี้จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควร
ได้รับการวินิจฉัย ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ณรงค์ ตันติเตมิต-ก้าน อันนันทน์-ไพบุลย์ จามิกรณ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

กรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสอง ต้องเป็นกรณีมีกฎหมายที่ออกมาภายหลังบัญญัติให้ยกเลิกบทความผิดเดิมเสียทีเดียว(ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 109/2514) หรือบัญญัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการ หรือองค์ประกอบของความผิดนั้นเสียใหม่ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 กำหนดหลักการใหม่ว่า ต้องเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายด้วยจึงจะเป็นความผิด การออกเช็คแลกเงินสดไม่เป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่ก่อน จึงไม่มีความผิดต่อไป (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1525/2535 ประชุมใหญ่, คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2644/2535) แต่คดีนี้มีได้มีกฎหมายเช่นนั้นเพราะพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินฯ ไม่มีผลยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการในบทความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9,108 ทวิ แต่อย่างใด จึงเป็นคนละเรื่องไม่เกี่ยวกัน เทียบได้กับกรณีปลอมธนบัตร แม้ต่อมาจะ

มีประกาศยกเลิกใช้ธนบัตรชนิดนั้นความผิดก็ไม่ระงับ(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1116/2501) ผลของพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินที่มีผลทำให้ที่ดินนั้นไม่เป็นที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(2)แต่ตราบได้ไม่มีการออกพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาให้โอนที่ดินนั้นแก่ราษฎร ที่ดินนั้นก็ยังเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 1304(1) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และยังเป็นที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 หากจำเลยครอบครองต่อมาอีกก็เป็นความผิดตามมาตรา 108 ทวิ วรรคแรก อยู่นั่นเอง มุรินทร์สมทอง